



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

24 בדצמבר 2025

1167

ד' בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 20) (גבולות רחבת הכנסת), התשפ"ו-2025 . . 44

הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 20) (גבולות רחבת הכנסת), התשפ"ו-2025*

- תיקון סעיף 1 1. בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968¹ (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "רחבת הכנסת", במקום "בקו עבה" יבוא "בקו צבוע".
- הוספת סעיף 6א 2. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:
- 6א. מוסד תכנון לא יאשר תוכנית החלה, כולה או חלקה, על שטח ברחבת הכנסת, אלא באישור ועדת הכנסת שיתקבל לפי הצעת יושב ראש הכנסת; בסעיף זה, "מוסד תכנון" ו"תוכנית" - כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965².

ד ב ר י ה ס ב ר

הוראה כזאת תמנע כרסום בשטח רחבת הכנסת בניגוד לעמדת הכנסת ובניגוד לרציונל העומד בבסיס חסינות המשכן, עיקרון המעוגן בסעיף 18 לחוק-יסוד: הכנסת.

בשנת 2021 אושרה תוכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' 101-0352096 בשם "רכבת קלה - שלוחת המוזיאונים - קו זהוב", ובמסגרתה שונה ייעודה של רצועת קרקע ברחבת הכנסת, ברחוב קפלן, משטח ציבורי לשטח דרך המשמש לתוואי הרכבת הקלה (י"פ 9812, התשפ"א, עמ' 10244). שינוי זה חשף את הכנסת לפגיעה ביכולת הפיקוח, השליטה והבקרה על הנעשה בחלק זה של שטח החסינות, ועלול להקים סיכונים הנובעים מהשימושים המתוכננים בתוואי. לפיכך מוצע לתקן את המפה האמורה ולגרוע את השטח האמור מרחבת הכנסת.

כמו כן, מוצע לקבוע במפורש כי מכאן ולהבא לא יהיה ניתן לקדם הליכי תכנון החלים על שטח ברחבת הכנסת ללא בחינה מראש של יושב ראש הכנסת ואישור ועדת הכנסת.

רחבת הכנסת מוגדרת בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק). כשטח שמסביב למשכן הכנסת ושגבולותיו מסומנים בקו עבה במפה הניתנת בתוספת לחוק, לרבות הבניינים והכבישים שבאותו השטח. המפה בתוספת עורכנה בחוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 10), התשנ"ט-1999.

עניינו של פרק ב' לחוק הוא חסינות משכן הכנסת והרחבה וקיום הסדר בהם. בין השאר קבועות בפרק זה סמכויות של יושב ראש הכנסת להורות כל הוראה ולנקוט כל אמצעי לקיום הסדר והביטחון, להגביל את הנכנסים אל משכן הכנסת והרחבה ולחייבם בהיתר כניסה. עוד קבוע בפרק האמור איסור על עובד ציבור לעשות כל פעולה שהוא חייב או רשאי לבצע במסגרת מילוי תפקידו ללא היתר מיושב ראש הכנסת.

בשל אופייה המיוחד של רחבת הכנסת, המתבטא בהוראות האמורות, מוצע לקבוע כי מוסד תכנון לא יוכל לאשר תוכנית שחלה, כולה או חלקה, בשטח רחבת הכנסת אלא באישור ועדת הכנסת לפי הצעת יושב ראש הכנסת.

* מספר פנימי: 2238003.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 197; התשפ"ד, עמ' 639.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

החלפת התוספת

3. במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

”תוספת

(סעיף 1)

גבולות רחבת הכנסת



”

